



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Disposición

Número:

Referencia: CONC. 2072 - Disposición Prosum SCE

VISTO

El expediente EX-2025-124802461- -APN-DR#CNDC, caratulado "PETRÓLEOS SUDAMERICANOS S.A. Y COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442 " (CONC. 2072).

El Informe Técnico de la Dirección Nacional de Concentraciones Económicas emitido el 22 de diciembre de 2025.

Y CONSIDERANDO QUE:

Determinadas operaciones de concentración económica se ven alcanzadas por la obligación de notificación prevista en el artículo 9º de la Ley 27.442 (LDC) ante la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC), organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello en virtud de lo dispuesto en los artículos 7º a 18, 31 y 32 de dicha ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 10 de la LDC, se establece un PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM) para las concentraciones económicas que, a criterio de la ANC, presentan menor probabilidad de estar alcanzadas por la prohibición del artículo 8º de la precitada ley.

Dicho procedimiento fue reglamentado, entre otras normas, mediante la Resolución 905/2023 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO y la Disposición 156/2024 de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC).

El expediente citado en el VISTO fue iniciado el 10 de noviembre de 2025 cuando la ex CNDC recibió la notificación de una concentración económica que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre las áreas «La Ventana» y «Río Tunuyán» en la Provincia de Mendoza por parte de PETRÓLEOS SUDAMERICANOS S.A. ("PESA").

Las actividades desarrolladas por las empresas evidencian relaciones económicas de tipo horizontal- en los mercados de exploración y explotación de petróleo- participación conjunta de 0,54%- y de gas natural- participación conjunta de 0,10%-, ambos considerados de cobertura geográfica nacional- y vertical -el grupo comprador se encuentra activo en otras etapas del sector hidrocarburífero-, pero los mismos son preexistentes y las variaciones en las participaciones de mercado no superan el 0,2%- , por lo que la operación notificada encuadra en el artículo 3º, inc. c) y e), del ANEXO I de la Disposición de la ex CNDC 156/2024- y no se verifican ninguno de los criterios técnicos de exclusión previstos en el

artículo 4º de la misma disposición, por lo que califica para el PROSUM.

La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE), emitió un Informe Técnico el 22 de diciembre de 2025, en el cual recomendó a esta SCE que, en uso de las facultades previstas en el artículo 31, inc. b), de la LDC autorice la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre las áreas «La Ventana» y «Río Tunuyán» en la Provincia de Mendoza por parte de PESA, en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Esta SCE comparte los fundamentos y conclusiones contenidos en el Informe Técnico de la DNCE y, a fin de evitar repeticiones innecesarias, adopta expresamente dichos fundamentos como parte integrante de la motivación de la presente disposición, remitiéndose a ese documento para todo aquello que no se reproduce de manera expresa en este acto.

La notificante, en la presentación del 10 de noviembre de 2025, solicitó la confidencialidad del Convenio de Cesión celebrado el 3 de noviembre de 2025, estableciendo que incluye información sensible y presentando como Anexo 8.a) un resumen no confidencial suficiente del mismo.

Esta SCE considera suficientes los resúmenes no confidenciales presentados para el análisis de la operación notificada y considera que debe otorgarse la confidencialidad, en los términos solicitados. La presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los artículos 31, inc. b), 32, inciso d) y 13 de la Ley 27.442, en el artículo 13 del Decreto 480/2018 y sus modificatorios, y el Decreto 50/2019 y sus modificatorios.

Por ello,

**LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS
DISPONE:**

ARTÍCULO 1º. - Califíquese la operación notificada bajo el procedimiento sumario dispuesto en el artículo 10 de la Ley 27.442.

ARTÍCULO 2º. - Autorícese la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre las áreas «La Ventana» y «Río Tunuyán» en la Provincia de Mendoza por parte de PETRÓLEOS SUDAMERICANOS S.A., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

ARTÍCULO 3º.- Concédase la confidencialidad solicitada el 10 de noviembre de 2025 del Convenio de Cesión celebrado el 3 de noviembre de 2025, considerando suficiente el resumen no confidencial presentado del mismo.

ARTÍCULO 4º.- Considérese como parte integrante de la presente Disposición al Informe Técnico IF-2025-141303182-APN-DNCE#CNDC emitido por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS de esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

ARTÍCULO 5º.-Comuníquese al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

ARTÍCULO 6º.- Notifíquese a PETRÓLEOS SUDAMERICANOS S.A.

ARTÍCULO 9º.- Publíquese la presente Disposición de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA.

ARTÍCULO 10º.- Archívese.

Digitally signed by Germán Augusto Zamorano
Date: 2025.12.22 11:31:16 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.12.22 11:32:27 -03:00



A LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS:

Elevamos para su consideración el presente informe, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2025-124802461- -APN-DR#CNDC, caratulado "PETRÓLEOS SUDAMERICANOS S.A. Y COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442 " (CONC. 2072).

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre las áreas «La Ventana» y «Río Tunuyán» en la Provincia de Mendoza, por parte de PETRÓLEOS SUDAMERICANOS S.A. ("PESA").
2. La transacción se implementó por medio de un Convenio de Cesión celebrado el 3 de noviembre de 2025.
3. PESA es una compañía argentina que desarrolla actividades de exploración y producción de petróleo y gas, mediante la explotación de yacimientos convencionales en campos maduros y/o marginales.
4. Las áreas «La Ventana» y «Río Tunuyán» son concesiones de explotación de hidrocarburos ubicadas en la Provincia de Mendoza.
5. COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A., la vendedora, es una compañía argentina que se dedica al desarrollo, producción y exploración de hidrocarburos.¹
6. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 3 de noviembre de 2025, y su notificación a la (ex) COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC) se realizó el 10 de noviembre de 2025.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

7. El 10 de noviembre de 2025, se notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC).
8. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. d), de la LDC.
9. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES (AR\$ 110.228.000.000)—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el artículo

¹ <https://cgc.energy/inv/investors/index.php>

9° de la LDC, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.²

- 10. El 12 de noviembre de 2025 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE) consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a la parte notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la LDC no comenzaría a correr hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado.³
- 11. El 19 de noviembre de 2025, la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0 acompañado.
- 12. El plazo estipulado en el artículo 14 de la LDC comenzó a correr el día hábil posterior a la fecha mencionada.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

- 13. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre las áreas «La Ventana» y «Río Tunuyán» en la Provincia de Mendoza por parte de PESA.
- 14. A continuación, se presentan las empresas afectadas y la actividad que desarrolla cada una en el país:

Tabla 1. Actividades desarrolladas por las empresas afectadas
en la República Argentina

Empresa	Actividad
Grupo Comprador	
PETRÓLEOS SUDAMERICANOS S.A.	Exploración y explotación de gas y petróleo.

² La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley definase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web”. El 26 de febrero de 2025, la Secretaría de Industria y Comercio dictó la Resolución 21/2025, que estableció el valor de la unidad móvil en mil ciento dos pesos con veintiocho centavos (AR\$ 1102,28).

³ El 17 de noviembre de 2025, mediante Decreto PEN 810/2025, fue constituida la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC) con el nombramiento de su Presidente, de dos vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia, y de los Secretarios Instructores de Conductas Anticompetitivas y de Concentraciones Económicas. Ahora bien, en lo que es pertinente, el Decreto PEN 480/2025 establece en su artículo 6° que “[h]asta tanto la estructura organizativa de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA cuente con plena operatividad, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA continuará actuando... con su estructura actual...”.

Empresa	Actividad
SUREN S.A.	Servicios profesionales de medioambiente, petróleo y gas y saneamientos industriales.
<i>Objeto</i>	
30% de áreas de explotación de hidrocarburos “La Ventana” y “Rio Tunuyán”, ubicadas en la provincia de Mendoza	Exploración y explotación de petróleo y gas.

Fuente: DNCE sobre información aportada por la parte notificante.

15. Las actividades desarrolladas por las empresas generan efectos horizontales en los mercados de exploración y explotación de petróleo y gas natural, ambos considerados de cobertura geográfica nacional.⁴

III.2. Efectos horizontales en los mercados de exploración y producción de petróleo y gas natural

16. La presente operación genera un fortalecimiento del grupo comprador en los mercados de exploración y explotación de petróleo, por un lado, y en el mercado de exploración y producción de gas, por el otro, derivado de la adquisición de las empresas objeto.
17. A continuación, se presenta la producción de petróleo (m³), en función de sus participaciones en Unión transitoria de empresas (“UTES”) y concesiones, y las participaciones del grupo comprador y empresas objeto:

⁴ La ex CNDC definió estos mercados en el Dictamen 946/2012, parte integrante de la Resolución SCI 82/2012, emitidas en el marco del expediente S01:0100141/2011, caratulado: “EXXONMOBIL INTERNATIONAL HOLDING INC. y BRIDAS CORPORATION S/ NOTIFICACION ARTICULO 8° LEY N° 25.156”. La definición fue reiterada en el Dictamen CNDC 38056898/2018, integrante de la Resolución SCI 18/2018, emitidos en el marco del expediente EX-2018-31929643- - APNDGD#MP, caratulado “PAMPA ENERGÍA S.A. Y PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N° 25.156 (CONC. 1346)”.

Tabla 2 | Volúmenes de petróleo y participaciones. Período 2022-2024

PETRÓLEO	2022		2023		2024	
	m³	%	m³	%	m³	%
PESA	174925	0,5%	180804	0,5%	169279	0,4%
30% áreas "La Ventana" y "Río Tunuyán"	57949	0,2%	52196	0,1%	52495	0,1%
% conjunta	232.874	0,69%	233.000	0,63%	221.774	0,54%
Total Nacional	33.812.429	100%	36.868.035	100%	40.778.371	100%

Fuente: DNCE en función de información provista por las partes en base al IAPG y la SEN

18. Asimismo, se exponen la producción de gas (Mm³) y las participaciones correspondientes:

Tabla 3 | Volúmenes de gas y participaciones. Periodo 2022 – 2024

GAS	2022		2023		2024	
	Mm³	%	Mm³	%	Mm³	%
PESA	51650	0,1%	53424	0,1%	48649	0,1%
30% áreas "La Ventana" y "Río Tunuyán"	1258	0,003%	2785	0,01%	2453	0,005%
% conjunta	52.908	0,11%	56.209	0,12%	51.102	0,10%
Total Nacional	48.489.510	100%	48.125.399	100%	50.737.796	100%

Fuente: DNCE en función de información provista por la parte notificante en base al IAPG y la SEN.

19. Tal como se desprende de las tablas precedentes, el fortalecimiento del grupo comprador es muy poco significativo tanto en el mercado de exploración y explotación de petróleo

como en el de gas. Por consiguiente, los efectos horizontales no resultan preocupantes desde el punto de vista de la competencia.

20. Cabe aclarar que la presente operación genera efectos verticales dado que el Grupo comprador se encuentra activo en otras etapas del sector de hidrocarburos. Sin embargo, ya que los mismos son preexistentes y que las variaciones en las participaciones de mercado en ningún caso superan el 0,2%, no se hace necesario mayor análisis.
21. Por lo tanto, esta DNCE considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia.
22. La operación notificada encuadra en el artículo 3º, inc. c) y e), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024 y no se verifica ninguno de los criterios técnicos de exclusión previstos en el artículo 4º de la misma disposición, por lo que califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).

III.3. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

23. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes, esta DNCE no advierte cláusulas restrictivas de la competencia.

IV CONCLUSIONES

24. Esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS considera que la operación analizada califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM), al encuadrar en el criterio técnico previsto en el artículo 3º, inc. c) y e), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024, referido a *“Las Concentraciones horizontales, si la participación de mercado conjunta en cada uno de los mercados relevantes afectados por la transacción notificada resulta inferior al VEINTE POR CIENTO (20%)”* y *“Las Concentraciones verticales, si las participaciones individuales en cada mercado verticalmente vinculado resultan inferiores al TREINTA POR CIENTO (30%)”*, y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4º de la misma disposición.
25. Asimismo, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar en perjuicio al interés económico general.
26. Por ello, se recomienda al SECRETARIO DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS, en uso de la facultad prevista en el artículo 31, inc. b), de la Ley 27.442, autorizar la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre las áreas «La Ventana» y «Río Tunuyán» en la Provincia de Mendoza por parte de PETRÓLEOS SUDAMERICANOS S.A., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la misma norma.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: CONC. 2072 - Informe DNCE - PROSUM

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.12.22 09:17:53 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.12.22 09:55:13 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.12.22 09:55:14 -03:00